

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2626/2533

บริษัทควอลิตี้ฟู้ด จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟรีสอินเตอร์

เนชั่นแนลฯ กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟรีสอินเตอร์

เนชั่นแนลฯ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุรเชษฐ รุ่งรัตนสิทธิกุลฯ ที่ 2

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีเหตุที่ศาลฎีกาจะกลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 106 แผ่นที่ 6)กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองซึ่งขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาจัดการโอนทะเบียนรถยนต์อีโนหมายเลขทะเบียน 85-0252 กรุงเทพมหานคร ทะเบียนรถยนต์ได้อัทสு หมายเลขทะเบียน 82-8209 กรุงเทพมหานครทะเบียนรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 5ย-5964 กรุงเทพมหานคร และโอนโทรศัพท์หมายเลข 4114265 ให้แก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเนื่องจากขาดรายได้สำหรับรถยนต์ได้อัทสูละ 300 บาท สำหรับรถยนต์โตโยต้าวันละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม

2529 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2529 ส่วนคำขออื่นให้ยก ต่อมาจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่ง ให้ยกคำร้อง (อันดับ 51,83)

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 100,102)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องให้โอนทรัพย์สินตามฟ้องไว้ในระหว่างฎีกา แต่ในเรื่องค่าเสียหาย ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนค่าเสียหายที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องให้โอนทรัพย์สินตามฟ้องไว้ในระหว่างฎีกา แต่ในเรื่องค่าเสียหาย ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนค่าเสียหายที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันเทรมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ